१९००
२०८३।०६।२२

०८३-FN-३६३१

श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत
यसका प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरी नियमानुसार इजलास समक्ष पेश गर्नु
०८३/६/२२

श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको

निवेदन-पत्र

मार्फत:- कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाण्डौं

विषय: थुनामुक्त भई मुद्दाको कारवाहीमा संलग्न रहन पाउँ।

मेगाड्रिम बहुउद्धेशियय सहकारी सं. लि. का सचिव नारायण प्रसादको छोरा जिल्ला महोत्तरी बर्दिबास न.पा. वडा नं ११ स्थायी घर भई विगत २९ महिना देखी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा रहेको बर्ष ३८ को ईन्द्र प्रसाद गेलाल............................१ — निवेदक प्रतिवादी

बिरुद्ध

रामचन्द्र सिपाई समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार...१ — विपक्षी वादी

मुद्दा :- ठगी (०८०-C१-१०३२२)

म निवेदक मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ र ७७ समेत बमोजिम सम्मानित अदालत समक्ष निम्न लिखित व्यहोराको निवेदन गर्दछु।

१. **थुनछेक आदेश :-** उपरोक्त उल्लेखित विपक्षीहरुसँगको उक्त मुद्दामा यस सम्मानित काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट थुनछेक आदेश हुँदा प्रतिवादीहरुले अदालतमा कसूरमा इन्कार रही बयान गरेता पनि प्रतिवादीहरु मध्ये ईन्द्र प्रसाद गेलाल संस्थाको कार्यकारी सचिव रहेको, प्रतिवादी वासुदेव भट्ट संचालक समितिको उपाध्यक्ष पदमा रहको, प्रतिवादी उमाकान्त न्यौपाने पुर्व अध्यक्ष तथा लेखा सुपरिवेक्षण समतिको संयोजक रहेको, प्रतिवादीहरुले एकअर्कालाई मोल गरेको बयान, जाहेरवालाहरुले आफुले जम्मा गरेको रकम नपाएको भन्ने किटानी जाहेरी, हाल संस्था बन्द रहेको भन्ने समेतको बरामदी मुचुल्का तथा बुझिएका मानिसहरुको कागज लगायतका मिसिल संलग्न प्रमाणहरुबाट निज प्रतिवादीहरु अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिदा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई यि प्रतिबादीहरु बासुदेव भट्ट, इन्द्रप्रसाद गेलाल र उमाकान्त न्यौपानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा ६७ बमोजिम पुर्पक्षको लागी थुनामा राख्ने गरी ऐ.ऐ. दफा ८० बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई स्थानिय कारागार कार्यालयमा पठाईदिने गरी मिति २०८१/२/३०मा भएको आदेश समेत बमोजिम म निबेदक हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको छु।

२. म निर्दोष व्यक्तिलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार कायम गरी पुर्पक्षमा पठाउने गरी भएको आदेश बमोजिम विगत २ बर्ष ५ महिना देखी थुनामा नै रहेको भएता पनि निम्न तथ्य तथा प्रमाणहरुको आधारमा म निवेदकलाई थुनामा नै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने सम्मको अवस्था नरहेको हुदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ र ७७ समेत बमोजिम धरौटी तारेखमा रही मुद्दाको कारवाहीमा सामेल रहन पाउँ भनी कारागार कार्यालय मार्फत यो निबेदन सम्मानित अदालतमा दायर गरेको छु, माग बमोजिम धरौटीमा रहने गरी आदेश जारी गरी पाउँ ।

(क) अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रकृयामा पुर्ण सहयोग पुऱ्याएको :- म निवेदक प्रतिवादी समेतका उपर संस्थाका बचतकर्ताहरुले ठगी गरेको भनी स्थानिय प्रहरी चौकीमा जाहेरी दिएको जानकारी पाउँना साथ तिनै जाहेरवालाहरुलाई भेटघाट गरी मुद्दा गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था छैन, संस्थाले बजारमा गरेको लगानी तालिका बमोजिम असुली गर्न नसकी तरलता ब्यबस्थापन गर्न कठिनाई भई रहेको अवस्था सम्म हो तपाई बचतकर्ताहरुले एकसाथ आ-आफ्नो बचत फिर्ता लिन आउनु भएकोले सो विषयलाई विषयान्तर गरी संस्थाले ठगी गरी भाग्न लागेछ भनी कोही कसैले अनाहकम हल्ला चलाएकै भरमा संस्था टाट पल्टीएको अवस्था होईन/छैन भनी सम्झाई बुझाई गरी रहेको अवस्थामा कोही कसैले प्रहरी बृत बालाजु र कोही कसैले प्रहरी बृत बौद्धमा दिएको ठाडो उजुरीका सम्बन्धमा सोधपुछ प्रयोजनका लागी चौकीमा स्वयं उपस्थित भएको अवस्थामा नै प्रहरीले थुनामा राखी अनुसन्धान प्रकृया थालनी गरेको र म उपरको प्रस्तावित कसुरमा मौकामा तथा सम्मानित अदालतको ब्रयानमा समेत संस्थाको वास्तविक अवस्था, सम्पती, लगानी र ऋण र बचत सदस्यको दायित्व लगायतको यथोचित विवरण समेत उपलब्ध गराई, जाहेरवालाले भने जस्तो आफुले ठगी नगरेको भनी पुर्ण ईन्कारी बयान गरेको अवस्था छ। साथै ईन्द्र प्रसाद गेलालले यती रकम यसरी ठगी गऱ्यो, भनी यकिन रुपमा किटानी जाहरी पनि नपरेको र अभियोग पनि गौश्वारा रुपमा लिएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्पुर्ण प्रकृयामा सहज रुपमा सहभागी भई अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रकृयालाई पुर्ण सहयोग पुऱ्याएको छु , अर्थात उजुरी परेको थाहा पाउँदा पाउदै फरारी नभई अनुसन्धान न्यायिक प्रकृयालाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धताका साथ उपस्थित भई अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रकृयालाई पुर्ण रुपमा सहयोग गरी सम्मानित अदालतको आदेशानुसार विगत २९ महिना देखी कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा रही यो याचिका सहित सम्मानित अदालत समक्ष पुनः उपस्थित भएको छु , माग बमोजिम सम्मानित अदालतबाट थुनामुक्त भएमा बजारमा गरेको लगानी तदारुकताका साथ असुली गरी १ बर्ष भिंत्र सबै जाहेरवालाहरुको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु। अतः निवेदन माग बमोजिम थुनामुक्त भई मुद्दाको कारवाहीमा संलग्न रहन पाउँ ।

(ख) बचत फिर्ता समन्वय समिति मार्फत संस्था निरन्तर संचालनमा रहेको, जाहेरवालाहरुले क्रमशः बचत फिर्ता पाउदै गरेको : यस सम्मानित अदालतमा ठगी मुद्दा दायर भई बिचाराधिन रहेता पनि अन्य सहकारी संस्था झै यो संस्थाको कार्यालय आजका मिति सम्म पुर्ण रुपमा बन्द भएको छैन। म निवेदक कारागारमा थुनामा रहदा बचत फिर्ता समन्वय समितिका संयेजक र सदस्यहरुसँग सम्पर्क समन्वय गरी

ऋणीसँग हिसाब मिलान तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिलाउन प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भुमिका निर्वाह गरेको गर्दै गरेको छु । धरौटी आदेशानुसार तारेखमा रहेको संचालक सदस्यहरु र बचत फिर्ता समन्वय समितिका संयोजक समेत नियमनकारी निकाय वगमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग सन्निकट रही सम्पर्क/सम्बन्धमा रहेको व्यहोरा नियनकारी निकायहरुबाट यस अदालतमा प्राप्त पत्रहरुले पुष्टी गरिरहेको छ । यस संस्थाका संचालकहरुले बचतकर्ताको रकम मासी तासी भागी बेपत्ता भई गएको अबस्था समेत होईन/छैन । प्रस्तुत ठगी मुद्दा दायर भई म समेतका संचालकहरु थुन्नामा गए पश्चात यिनै जाहेरवालाहरु समेतको सामुहिक भेलाबाट सहकारी ऐन ०७४ (संशोधन सहित) को दफा १३५क. बमोजिम बचत फिर्ता समन्वय समिति गठन गर्न अनुमती पाउँ भनी दर्ता गरेको निवेदनको आधारमा बागमती प्रदेश सरकार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मिति ०८१।१२।०८ को रजिष्ट्रार स्तरको निर्णयानुसार विनोद शम्सेर कुवरको अध्यक्षतामा गठीत १७ सदस्यीय बचत रकम फिर्ता समन्वय समिति (संचालक समिति सरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने) गठन भई हाल सम्म निरन्तर रुपमा कार्य संचालन गरी ऋणीबाट असुल गरेको रकम र अन्य रकम समेतबाट बचतकर्ताहरुको रकम कंमश: फिर्ता गर्दै आईरहेको र हाल सम्म उक्त समितिले बचतकर्ताहरुलाई प्राथमिकता अनुसार रु ४,००,९२,५३८।- (चार करोड बयानब्बे हजार पाँच सय अठ्तिस) र हाल सम्म करिब ९ करोडा बचत फिर्ता गरिसकेको, केही बचतकर्ताहरुले संस्था र संस्थाका पदाधिकारीहरुको नामको जग्गा प्राप्त गरी बचत फिर्ता/समायोजन समेत गरिसकेको व्यहोरा व्यहोरा अनुरोध गर्दै, आफ्नो बचत फिर्ता भएका जाहेरवालाहरुलें सम्मानित अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्ने कममा आफ्नो दावी फिर्ता लिएको भनी बकपत्र समेत गरिसकेको र उक्त व्यहोरालाई सम्मानित अदालतको आदेशानुसार तयार भएको मुद्दाको टिपोट समेतले पुष्टी गरी गरिहेको अबस्था छ , यसका अलावा यस सम्मानित अदालतको आदेशानुसार बचत फिर्ता समन्वय समितिका संयोजकले यस सम्मानित अदालतमा पठाएको च.नं. ००२ मिति ०८३।८ को पत्र र सो साथ संलग्न १२ पृष्टको बचत फिर्ता बिबरण तथा निज स्वयं अदालतमा उपस्थित भई मिति ०८३।४।६ मा गरेको प्रतिकृया बयान समेतले उक्त कार्यको पुष्टी गरेको व्यहोरा समेतबाट मेगाड्रिम बहुउद्धेश्यिय सहकारी सं. लि. निरन्तर संचालनमा रहेको पुष्टी भई रहेकोले म निवेदकलाई थुनामा राखीरहनु पर्ने होईन/छैन , तसर्थ थुना वाहिर रही मुद्धाको कारवाहीमा संलग्न रहन पाउँ ।

(ग) **जाहेरवालहरुको दावीको रकम सहजै फिर्ता गर्न संस्था सक्षम रहेको :** प्रस्तुत मुद्दा र लगाउका २ थान मुद्दाहरु समेतमा जाहेरवालाहरुले दावी लिनु भएको जम्मा रकम रु ३९,२४,५४,९१०।- (उनन्चालिस करोड चौबिस लाख चउन्न हजार नौ सय दश) मात्र रहेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दै, यस सम्मानित अदालतको मिति २०८२।१२।१५ को आदेशानुसार संस्थाको तर्फबाट प्रेषित च.नं. ०९० मिति ०८३।९ को पत्रसाथ संलग्न प्रमाणरुका आधारमा संस्थाको आ.ब. ०७८।७९ सम्मको लेखापरिक्षण भएको र तत्पश्चातको २ आ.ब.को लेखापरिक्षण हुन नसके ता पनि आ.ब. २०८२।८३ को असार मसान्त सम्ममा

संस्थाले आफ्ना ४५६ जना ऋणीहरुलाई साँवा रु १,२८,०१,९५,६०७।४९ लगानी गरेकोमा उक्त रकमको व्याज र हर्जना समेतको रकम गरी कुल रु १,९०,०६,२१,६८१।७४ बजारमा बक्यौता रहेको, संस्थाको अध्यक्ष महाशंकर रेग्मी समेतका पदाधिकारीहरुको नाममा देशका विभिन्न ठाउमा रु ६३,००,००,०००।- बराबरको जग्गा जमिन रहेको, एस.डि.जि. ग्लोबल कम्पनीमा संस्थाको शेयर रहेको, उक्त कम्पनीबाट यस संस्थाका अध्यक्ष मार्फत संस्थाले रु २५,००,००,०००।- रकम प्राप्त गर्ने गरी चेक अनादर मुद्दा फिर्ता लिएको, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयको मिति ०८२।४।७ को शिफारिस समेतको आधारमा संस्थाका ऋणीहरुको रु २५,००,००,०००।- भन्दा बढीको सम्पती रोक्का रहेको, ५ करोड भन्दा बढी रकम असुलीका लागी कर्जा असुली न्यायाधिकरण्मा मुद्दा दायर गरी विचाराधिन अबस्थामा रहेको, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयको च.नं. ३९९, मिति ०८२।१२।१९ को पत्रबाट जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा १०० भन्दा बढी ऋणीहरुका विरुद्धमा १ अर्ब बढी रकमको दावी लिई प्रहरि परिसरमा उजुरी दर्ता गराईएको (श्रोतः संस्थाको च.नं. ०९० मिति ०८३।९ को मिसल संलग्न पत्र) अबस्था छ । तसर्थ म निवेदकलाई थुनामा राख्दैमा बचतकर्ताहरुको रकम सहजै फिर्ता हुने होईन तसर्थ, मुद्दा अन्तिम हुँदाका बखत ठहरे बमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दै, थुनामुक्त भई मुद्धामा संलग्न रहन पाउँ ।

(घ) **बचत फिर्ता गर्न तथा संस्थाको लगानी/कर्जा बक्यौता असुली गर्न मेरो शसक्त भुमिका रहने :** म निवेदक यस संस्थाको व्यबस्थापकमा रहनु अघी पनि यस्तै प्रकृतीको वित्तिय संस्थामा बजार प्रबन्धक र व्यबस्थापक समेत भई लामो समय कार्य गरेको अनुभव म मा रहेको र यस संस्थाको व्यबस्थापक भई २ बर्ष काम गर्ने कममा आफ्नै अगुवाई र जिम्मेवारीमा ठुलो मात्राको ऋण प्रवाह गरेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दै, लगानी गर्दाका बखत ति ऋणीहरुको जायजेथा र व्यापार व्यबसायको जानकारी राख्ने म लगानीकर्ता स्वयं नै लामो समय सम्म थुनामा रहनु परेकोले ऋणिहरुलाई नियमित भेटघाट/फलोअप र नियमित ताकेता समेतको अभावमा बजारको बक्यौता अपेक्षाकृत असुली हुन सकेको अबस्था छैन । यो संस्था हाल सम्म समस्याग्रस्त घोषणा नभएको हुदा संस्थाको सम्पती (चल अचल) बचत तथा ऋण लगानी सम्बन्धी महत्वपुर्ण कागजातहरुको सुरक्षा संरक्षण र ऋण असुली प्रकृयाको लागी मेरा उपस्थितीले खास अर्थ राख्दछ । तसर्थ यस सम्मानित अदालतले मेरो अनुरोध र संस्थाको वित्तिय अबस्था समेतलाई विश्लेषण गरी मलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश भएमा बजारको लगानी असुली गर्न आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण विधी र प्रकृया अपनाई जाहेरी दिएका र नदिएका ५०० भन्दा बढी बचत कर्ताहरुको बचत फिर्ताको सुनिश्चित गर्न तथा संस्था र सदस्य दुवैको सर्बोपरी हित संरक्षण गर्न र मिलापत्रको उचित बाताबरण बनाई आगामी १ बर्ष भित्र मिलापत्रको माध्यबबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता सुनिश्चित हुने वाताबरण निर्माण गपर्न मेरो शसक्त भुमिका रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

(ङ) **संस्थाका अध्यक्षलाई धरौटी माग भएको :** उपरोक्त आधार प्रमाण र प्रतिबद्धताका अतिरिक्त यस संस्थाका अध्यक्ष महाशंकर रेग्मी हालै सम्मानित अदालतमा थुनछेक प्रयोजनका लागी उपस्थित हुँदा अन्य

आधारहरुका अतिरिक्त........... *बचतकर्ता जाहेरवालाहरुको रकम फिर्ता गर्ने प्रयास भई रहेको, कतिपय रकम फिर्ता भुक्तानी पनि गरेको भनी प्रतिवादीले बयान गरेको, साथै बयानमा रकम फिर्ता भुक्तानी गरेको देखिने कागजात पेश गरेको, प्रस्तुत मुद्दा मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतीको हुदा बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता भुक्तानी गर्न सहज हुने अबस्था समेतलाई दृष्टीगत गरी थुनामै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने पर्ने सम्मको अबस्था नदेखिंदा पछी प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी गरी प्रतिवादी उपरको अभियोग दावी समेतलाई दृष्टीगत गरी मुलुकी फौजदारी* कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम प्रतिवादी धरौटी लिई तारेखमा राखी मुद्धाको पुर्पक्ष गर्नु भनी मिंति २०८३।६।३ मा धरौटी माग्ने गरी भएको आदेश अन्तिम भई रहेको अबस्था समेतलाई दृष्टीगत गरी म निवेदक समेतलाई उल्लेखित आधार प्रमाणहरु समेतका आधारमा थुनामा नराखी मुद्दा पुर्पक्ष भएमा बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्न सहज हुने तर्फ सम्मानित अदालतको ध्यानाकर्षण गराउदै, थुनामुक्त भई पुर्पक्षमा रहन पाउँ ।

(च) खास अवधी भित्र मुद्दा फैसला नभएमा थुनामुक्त गर्ने कानूनी व्यबस्था :- म निवेदक विगत २ बर्ष ५ महिना देखी प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा थुनामा रहेको छु , मलाई प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुरमा सोही संहिताको दफा २४९ को (३) को खण्ड (ग) बमोजिमको अधिकतम् ७ बर्षको कैद सजाय माग गरी जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित ठगी भएको भनिएको रकम विगो बापत जाहेरवालाहरुलाई भराई पाउँ भन्ने नै रहेको सन्दर्भमा सम्मानित अदालतमा विचाराधित प्रस्तुत मुद्दा यति लामो सम्म फैसला हुन सकेको अबस्था छैन । यद्यपी जाहेरवालाहरुले बकपत्र गर्न पाउँ भनी अनुरोध भई रहेको अबस्था छ । प्रस्तुत थुनुवा मुद्दामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिताको दफा ७१ र ७७ थुनुवाको हकमा आकर्षित हुने कानूनी प्रबन्ध रहेको व्यहोरा सम्मानित अदालतलाई सादर अनुरोध गर्दै, ऐ को दफा ७१ मा कारवाहीको जुनसुकै अबस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने कानूनी व्यबस्था रहेको तथा ऐ को दफा ७७ मा खास अवधी भित्र मुद्दा फैसला नभएमा थुनाबाट छोड्न सकिने भन्ने विधायिकी प्रावधान रहेको छ उक्त दफा ७७ को उपदफा (१) मा यस परिच्छेद बमोजिम पुर्पपक्षको लागी थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारिख तोकिएको मितिले १ बर्ष भित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखिएको भए धरौटी वा जमानत लिई मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न सकिने भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यबस्था बमोजिम म निवेदकलाई थुनामै राख्नु पर्ने सम्मको प्रयोजन समेत नरहेको अर्थात मेरा उपर १० बर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय माग नभएको र पटके अपराधी समेत नरहेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दै, मेरा हकमा थुनामा पठाउने गरी यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०८१।२।१ मा भएको थुनछेक आदेशको मितिबाट गणना गर्दा आजका मिति करिब २ बर्ष ५ महिना......दिन भएको अबस्था छ तसर्थ उल्लेखित दफा ७१ र ७७ समेत बमोजिम पनि थुनामा रहनु पर्ने अनिवार्यता नरहेकोले थुना बाहिर रही मुद्दामा संलग्न रहन पाउँ ।

(छ) मुद्दा मिलापत्र गर्न पहल गर्ने, संस्थाको रकम अपचलन नगरेको तथा अन्य आपराधिक अभिलेख (CRS Record) नरहेको, फरार हुने वा प्रमाण लोप गर्ने अबस्था नरहेको : म निवेदक उपर प्रहरी कार्यालयमा यस मुद्दा वाहेकका अन्य मुद्दाहरुको आपराधिक अभिलेख (CRS Record) नरहेको, बकपत्र गर्न उपस्थित भएका अधिकांस जाहेरवालाहरुले मलाई प्रत्यक्ष चिनजान समेत नरहेको भनी खुलाएको, ईन्द्र गेलालले यसरी मासी नासी खायो भनी कसैले पनि किटानी नगरेको हुदा हाल सम्मको अनुसन्धान प्रमाण परिक्षणबाट संस्थाको रकम अपचलन गरेको भन्ने कहिकतैबाट पनि पुष्टी नभएको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दै, यस संस्थाका बचतकर्ताहरुले नै समन्वय समिति मार्फत संस्था संचालन गरिर[illegible] हुदा प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा सामान्य धरौटीमा रही पुर्पक्षमा रहदा मैले संस्थाको कुनै पनि प्रमाण लोप गर्ने वा फरार हुनु पर्ने सम्मको अबस्था पनि छैन । म निवेदक थुनामुक्त भएको भोली पल्टबाटै संस्थाको लगानी फिर्ता गर्न ऋणीहरुलाई भेटघाट गर्ने योजना बनाई तदारुकताका साथ ऋण असुली गरी प्रस्तुत मुद्दाका जाहेरवाला र अन्य बचतकर्ताहरुको बचत रकम सहज फिर्ता गर्न अहोरात्र लागी परी सहकारी ऐन ०७४ (संशोधन सहित) को दफा १३१क. समेत बमोजिम जाहेरवालाहरुको बचत फिर्ता गरी मिलापत्रको माध्यमबाट मुद्दाको अन्त्य गर्न सम्पुर्ण पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु । तसर्थ म निवेदकलाई थुनामा राख्नु भन्दा थुनामुक्त गर्दा पिडितहरको बचत फिर्ता गर्ने कार्य सहज हुने तर्फ सम्मानित अदालतको ध्यानाकर्षण गराउदै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिताको दफा ७१ र ७७ समेत बमोजिम थुनामुक्त भई पुर्पक्षमा रहन पाउँ ।

(ज) थुनामा नरही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सकिने सम्बन्धमा प्रतिपादीत सिद्धान्त :- यस सम्मानित अदालतले नेपालको संविधान् तथा प्रचलित कानून बमोजिम पिडितमुखी न्यायको अवधारण स्विकार गरेको परिप्रेक्षमा न्यायको बाधकको रुपमा रहने हाम्रो लामो र कठोर प्रकृतीको फौजदारी कार्यविधी मात्रले पिडित हरुको न्याय सहज नहुने कुरालाई दृष्टीगत गरी मिलापत्र हुने प्रकृतीको प्रस्तुत मुद्दामा म जस्ता सहकरीकर्मीलाई थुनामा राखेर बचत फिर्ता हुन सक्तैन भन्ने कुरा यस सम्मानित अदालतको मिति २०८३।६।३ को थुनछेक आदेशमा मुखरित भएकै छ । कुनै अभियुक्तलाई अभियोग लाग्यो भन्दैमा कसुर ठहर हुन्छ भन्ने अनुमान गरी आदेश गर्नु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा थुनछेकको क्रममा अन्तीम अवस्थामा मात्र अभियुक्तलाई पुर्पक्षमा राख्न वा धरौटी माग गर्ने गरी आदेश गर्नुपर्छ भन्ने कैयौं नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतीको मुद्दामा वा कसुर ठहर नहुने मुद्दामा पनि थुनामा राखिनु वा धरौटी माग गर्नु संविधानले परिकल्पना गरेको बैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक तथा व्यक्तिको आधारभुत मानव अधिकारको कुण्ठित हुन जान्छ । यसै सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट "कुनै अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागी थुनामा राख्नको लागी तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएको वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्न सक्ने मनासिब आधार भएको हुनुपर्ने भन्ने थुनछेकसम्बन्धी आदेशको पूर्वशर्तका रुपमा रहेको कानुनी व्यवस्थाबाटै वस्तुनिष्ठ र प्रमाणित आधार वेगर कसैलाई आरोप लाग्नासाथ थुनामा

राख्नुपर्ने वा मिल्ने अवस्था नदेखिने " भन्ने राजिब बास्तोला समेत विरुद्ध जिल्ला वन कार्यालय काठमाण्डौं समेत ने.का.प. २०६६ अंक ८ नि.नं. ८२०२) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादीत सिद्धान्त बमोजिम म निवेदकले जाहेरवालाहरुको रकम लिने खाने पचाउने नियत नरहेको र बचतकर्ताको रकम जतिसक्दो चाडो फिर्ता गर्ने हुटहुटी म निवेदकमा रहेको पुष्टी भई सकेको अवस्थामा उल्लेखित सम्पुर्ण आधार प्रमाण र कानूनी प्रबन्धहरु समेतका आधारमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हालको अवस्थामा पिडितको अधिकार र फौजदारी न्यायशास्त्र विचको सन्तुलन समतेका लागी यस सम्मानित अदालतले अभिभावकिय दायित्व निर्वाह गरी म निवेदकलाई अबिलम्ब थुनामुक्त गरी पुर्पक्षमा रहन पाउने आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ ।

संलग्न कागजातहरु

(क) संस्थाका अध्यक्ष महाशंकर रेग्मीलाई धरौटी माग गर्ने गरी यस सम्मानित अदालतबाट भएको मिति ०८३।६।६ को आदेशको प्रतिलिपी...१

(ख) प्रदेश सहकारी रजिष्टारको कार्यालयको च.नं. ५०३ मिति ०८३।४।२७ च.नं. ३९९ मिति ०८२।१२।१९ को पत्रको छायाप्रति...१

(ग) बचत फिर्ता समन्वय समिति गठन भएको भन्ने समेत व्यहोराको ऐ रजिष्टाराको कार्यालयको च.नं. २७२, मिति ०८१।१०।९ को पत्रको छायाप्रति १

(घ) बचत फिर्ता समन्वय समिति र संस्थाको संचालक समितिको तर्फबाट सम्मानित अदालतमा पेश भएको संस्थाको च.नं. ७०, मिति ०८२।११।५ र च.नं. ९० मिति ०८३।१।९ को पत्रको छायाप्रति....१

(ङ) यस सम्मानित अदालतको आदेशानुसार बचत फिर्ता समन्वय समितिका संयोजक विनोद शमसेर कुवर र संस्थाको संचालक समितिका सदस्य राजकुमाार श्रेष्ठले गरेको प्रतिकृया बयानको छायाप्रति

(च) वागमती प्रदेश सरकार सहकारी तथा गरिवी निबारण मन्त्रालयको च.नं. ८८४ मिति ०८२।३।८ को पत्रको छायाप्रति पेश गरेको छु १

(छ) मेरो नागरिकताको छायाप्रति पेश गरेको छु ।

७. माथी लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदक

निजः ईन्द्र प्रसाद गेलाल

इति सम्वत २०८३ साल असोज महिना २२ गते रोज ५ शूभम...